

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3121/2530

พนักงานอัยการกรมอัยการ
นายไค เชียง ไว

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 251, มาตรา 252, มาตรา 263, มาตรา 265,
มาตรา 268

การปลอมบัตรประจำตัวประชาชน ใบสำคัญทะเบียนทหารและสำเนาทะเบียน
คนเกิดซึ่งเป็นเอกสารราชการต่างวาระกัน เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันรวม 3
กระทง เมื่อจำเลยนำเอกสารปลอมดังกล่าวไปใช้ต้องลงโทษจำเลยฐานเป็นผู้ใช้แต่ละ
กระทงที่ปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสองแม้จำเลยจะได้ใช้
เอกสารปลอมดังกล่าวในคราวเดียวกันแต่ก็เป็นการใช้เอกสารคนละประเภทกัน ต้อง
มีความผิดฐานเป็นผู้ใช้เอกสารราชการปลอมรวม 3 กระทง

การที่จำเลยทำปลอมรอยตราของเจ้าพนักงานและประทับรอยตราปลอมในใบ
สำคัญทะเบียนทหารที่จำเลยปลอมและนำไปใช้เป็นความผิดฐานปลอมและใช้เอกสาร
ราชการปลอม ทำปลอมและใช้รอยตราปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
265, 268, 251, 252 แต่ลงโทษจำเลยตามมาตรา 251 ได้เพียงกระทงเดียว ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 263

จำเลยปลอมและใช้สำเนาทะเบียนคนเกิดซึ่งประทับรอยตราปลอมเป็นความ
ผิดฐานปลอม และใช้เอกสารราชการปลอม และใช้รอยตราปลอมตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 265, 268, 252 ต้องลงโทษตามมาตรา 252 ประกอบด้วย
มาตรา 251 ซึ่งเป็นบทหนัก.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันคือจำเลยร่วมกับพวก
ปลอมบัตรประจำตัวประชาชน อันเป็นเอกสารราชการขึ้นทั้งฉบับ ปลอมใบสำคัญ
ทะเบียนทหาร (แบบ ส.ด.๙) อันเป็นเอกสารราชการและปลอมรอยตราประจำ
ตำแหน่งนายอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วประทับรอย ตราปลอมนั้นใน
ใบสำคัญทะเบียนทหารปลอมที่จำเลยทำขึ้นปลอมสำเนาทะเบียนคนเกิด (แบบ
ทร.๒๒) อันเป็นเอกสารราชการขึ้นทั้งฉบับพร้อมกับประทับรอยตราประจำตำแหน่ง
นายอำเภอท่าเรือที่จำเลยทำปลอมขึ้นแล้ว นำเอกสารทั้งสามฉบับที่จำเลยร่วมกับ
พวกทำปลอมขึ้นดังกล่าวไปใช้อ้างต่อเจ้าพนักงานตำรวจกองตรวจคนเข้าเมือง ขอให้
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๕๑, ๒๕๒, ๒๖๔, ๒๖๕, ๒๖๘, ๘๓, ๙๑
กับขอให้ริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยรวม ๓ กรรม รับผิดแล้วรวมจำคุก ๔ ปี ๖
เดือน ของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์ว่าการกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวขอให้ลงโทษสถานเบา
และรอการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียว เป็นความ
ผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๕๑ ซึ่งเป็น

บทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จำคุก ๓ ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง แล้วคงจำคุก ๑ ปี ๖ เดือน นอกจากนี้ก็ทำให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ก็ว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระ ขอให้ลดโทษจำเลยเป็นสามกรรม

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์บรรยายในฟ้องและจำเลยให้การรับสารภาพฟังได้ว่า จำเลยได้ปลอมบัตรประจำตัวประชาชน ใบสำคัญทะเบียนทหาร (แบบสด.๙) และสำเนาทะเบียนคนเกิด (แบบทร.๒๒) ซึ่งเป็นเอกสารราชการรวม ๓ ฉบับต่างกรรมต่างวาระกัน โดยในการปลอมใบสำคัญทะเบียนทหาร (แบบสด.๙) และสำเนาทะเบียนคนเกิด (แบบทร.๒๒) นั้น จำเลยได้ทำปลอมรอยตราประจำตำแหน่งนายอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นรอยตราของเจ้าพนักงานและประทับรอยตราที่ทำปลอมขึ้นนี้ลงในเอกสารปลอมทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว แล้วจำเลยนำเอกสารปลอมทั้ง ๓ ฉบับไปใช้อ้างต่อเจ้าพนักงานตำรวจกองตรวจคนเข้าเมืองในคราวเดียวกัน ศาลฎีกาเห็นว่า การปลอมเอกสารทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าวเป็นความผิดสำเร็จอยู่ในตัวและแยกการกระทำต่างหากจากกัน จึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันรวม ๓ กระทำ เมื่อจำเลยนำเอกสารปลอมดังกล่าวไปใช้ ก็ต้องลงโทษจำเลยฐานเป็นผู้ใช้แต่ละกระทำให้ปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๘ วรรคสอง แม้จำเลยจะได้ใช้เอกสารปลอมดังกล่าวในคราวเดียวกันแต่ก็เป็นการใช้เอกสารคนละประเภทกัน จำเลยจึงต้องมีความผิดฐานเป็นผู้ใช้เอกสารปลอมดังกล่าวรวม ๓ กระทำ แต่การที่จำเลยปลอมและใช้ใบสำคัญทะเบียนทหาร (แบบสด.๙) ปลอมนั้น จำเลยได้ทำปลอมรอยตราของเจ้าพนักงานและประทับรอยตราปลอมนี้ลงในเอกสารดังกล่าว การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานทำและใช้รอยตราปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๕๑, ๒๕๒ ด้วย แต่เนื่องจากมาตรา ๒๖๓ บัญญัติว่า 'ถ้าผู้กระทำความผิดตาม....มาตรา ๒๕๑ ...ได้กระทำความผิดตามมาตรา

อื่นที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้อันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากการกระทำความผิดนั้นด้วยให้
ลงโทษผู้นั้นตาม....มาตรา ๒๕๑ แต่กระทรงเดียว' ดังนั้นเมื่อจำเลยเป็นผู้ทำรอยตรา
ปลอม อันเป็นความผิดตามมาตรา ๒๕๑ ด้วยจึงลงโทษจำเลยตามมาตรา ๒๕๑ ได้
เพียงกระทรงเดียวตามมาตรา ๒๖๓ ดังกล่าว สำหรับการที่จำเลยปลอมและใช้สำเนา
ทะเบียนคนเกิดนั้นจำเลยได้ประทับรอยตราปลอมด้วย จึงเป็นความผิดตามมาตรา
๒๕๒ อันเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษจำเลยตามมาตรา ๒๕๒ ซึ่ง
เป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามมาตรา ๙๐ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าการกระทำของ
จำเลยทั้งหมดเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท และให้ลงโทษตามมาตรา
๒๕๑ จึงไม่ถูกต้องฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานปลอมและใช้บัตรประจำตัวประชาชน
ปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๕, ๒๖๘ ให้ลงโทษตามมาตรา ๒๖๘ จำ
คุก ๒ ปี กระทรงหนึ่ง และมีความผิดฐานปลอมและใช้ใบสำคัญทะเบียนทหาร
(แบบส.ด.๙) ปลอม ทำปลอมและใช้รอยตราประทับของเจ้าพนักงานปลอมตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๕, ๒๖๘, ๒๕๑, ๒๕๒ แต่ให้ลงโทษตามมาตรา
๒๕๑ ตามมาตรา ๒๖๘ จำคุก ๓ ปี กระทรงหนึ่งฐานปลอมและใช้สำเนาทะเบียนคนเกิด
(แบบทร.๒๒) ปลอม และใช้รอยตราปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๕,
๒๖๘, ๒๕๒ ให้ลงโทษตามมาตรา ๒๕๒ ประกอบด้วยมาตรา ๒๕๑ อันเป็นบทหนัก จำ
คุก ๓ ปี อีกกระทรงหนึ่งรวมเป็นจำคุก ๘ ปี จำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทา
โทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๔ ปี
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-อำนาจ เปล่งวิทยา)

ศาลอาญา - นายดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญสิน ตูลากัน

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------